

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(신분, 기관) 요 구

제 목 수의계약 업무처리 미흡
관 계 부 서 ○○발전본부 제■■■■처 △△△부
조 치 부 서 ○○발전본부 제■■■■처 △△△부, \$\$\$\$처 []부
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 제■■■■처 △△△부는 공기에열기 가성소다 주입펌프⁵⁾의 예비품을 확보하기 위하여 전적을 통해 공기에열기 가성소다 주입펌프 2대의 소요 예산을 파악하여 2024. 9. 11. 단위 사업 검토·승인을 거쳐 19,600,000원의 예산을 확보하였다.

이후 2025. 2. 10. 한국장애인개발원으로부터 가성소다 주입펌프의 직접 생산이 가능한 중증장애인 생산품 생산시설을 추천받아 2025. 4. 28. 중증장애인 생산품 생산시설 업체(♫♫♫♫ ♫♫♫♫)와 [표 10]과 같이 “○○ 7,8호기 보일러 공기에열기 가성소다 주입펌프 구매” 계약을 수의로 체결하여 예비품을 확보하였다.

5) 공기에열기의 열소자 수세정 시 사용되는 용수의 PH 농도를 낮추기 위하여 가성소다를 주입하게 되는데 이때 가동하는 펌프이다.

[표 10] ○○ 7,8호기 보일러 공기에열기 가성소다 주입펌프 구매 수의계약 체결 현황

[단위: 원, VAT 제외]

계약상대자	계약일자	계약방법	구매품목	계약단가	품목 개수	총 계약금액
♫♫♫♫ ♫♫♫♫	2025. 4. 28.	수의계약 (펌프 중증장애인 직접생산 업체)	가성소다 주입펌프	10,939,400	3대	32,818,200

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약예규”라 한다) 제6조(계약의 방법) 제1항에 따르면 기관장 또는 계약담당자가 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 입찰참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 「계약예규」 제8조(수의계약)에서 수의계약을 할 수 있는 경우를 정하고 있는데 「계약예규」 제8조 제1항 제7호에서 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항, 제2항에 따라 수의계약이 가능한 경우를 포함하고 있으며, 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제4호에 따르면 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위해 설립된 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 체결하는 경우 수의계약이 가능하도록 규정하고 있고, 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제4호 다목에 따라 「중증장애인 생산품 우선구매 특별법」 제9조 제1항을 근거로 지정받은 중증장애인 생산품 생산시설이 수의계약 가능한 단체에 해당한다.

따라서 물품을 구매하려는 부서는 원칙적으로 일반경쟁을 추진하여야 하며,

계약의 특성상 수의계약이 가능한 경우라면 계약 관련 법령에서 정한 수의계약 사유에 해당하는지 면밀하게 검토하여 계약 업무를 처리하여야 한다.

여기서 중증장애인 생산품 생산시설과 수의계약을 하려는 경우 해당 생산시설에서 물품을 직접 제조·생산하는지 확인하여 수의계약을 체결함으로써 「계약예규」 등 계약 관련 법령을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○발전본부 제■■■■처 △△△부가 중증장애인 생산품 생산시설 업체(♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫)로부터 납품받은 공기에열기 가성소다 주입펌프의 제조사향을 확인한 결과, [표 11]과 같이 계약상대자가 생산한 제품이 아닌 외국기업의 생산 제품인 것으로 확인되었다.

[표 11] 공기에열기 가성소다 주입펌프 규격 및 제조·생산기업 현황

구분	자재규격	제조·생산기업
품목	가성소다 주입펌프(유압 싱글 다이어프램 펌프)	b b b b
모델명	MRA11-F157XAPPNNNY	
펌프규격	최대유량 : 68.5L/hour / 최대압력 : 24.1Bar	
모터규격	0.43kw / 440V / 3상 / 1670rpm	

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 제■■■■처 △△△부는 2025. 2. 10. 한국장인개발원으로부터 중증장애인 생산품 생산시설을 추천받았으나, 공기에열기 가성소다 주입펌프의 사양에 맞춰 직접 생산이 가능한 업체인지 제대로 파악하지 않았으며, 그 결과 본 계약이 수의계약 사유에 해당하지 않음에도 수의계약으로 업무를 처리함에 따라 계약 관련 법령의 일반경쟁 입찰의 원칙을 위배한 것으로 확인되었다.

또한 예산 추산 시점에 일반 납품업체의 견적을 통해 파악했던 공기에열기
가성소다 주입펌프의 단가는 9,800,000원인데 계약체결 단가는 10,939,400원임
점을 고려할 때 일반경쟁이 아닌 수의로 계약을 체결함에 따라 [표 12]와 같이
약 3,418,200원의 예산이 과다 집행된 것으로 확인되었다.

[표 12] 공기에열기 가성비소다 주입펌프 구매 수의계약 체결로 인한 예산 과다 집행 내역

[단위: 원, VAT 제외]

구분	단가	대수	총 금액	비고
예산 추산(A)	9,800,000	3	29,400,000	견적 산출(√√√√√)
계약의뢰	11,500,000		34,500,000	견적 산출(※※※※※ ※※※※※)
계약체결(B)	10,939,400		32,818,200	낙찰률 95.125% 적용 및 단수 조정
차이(C=B-A)	1,139,400		3,418,200	-

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토 결과

○○발전본부 제■■■■처 △△△부는 위의 지적사항에 대해 이견이 없으며,
수의계약 업무처리에 있어 수의계약 사유에 해당하는지 철저히 확인하여 계약
관련 법령을 준수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○발전본부장은

- ① 수의계약 사유에 해당하지 않음에도 수의로 계약을 체결하여 예산 절감의 기
회를 상실하고, 계약 관련 법령을 위반한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바라며
(신분주의)
- ② 수의계약 업무처리가 적정하게 이행되도록 관련 부서 대상으로 재발방지 교
육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
○○발전본부 ■처)△△△부	4	JJJ	2024.11.~현재	계약 관련 법령 위반 및 예산 절감 기회 상실	경 고